

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1553/2533

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์

นายวิเชียร กระแจะจันทร์

จำเลย

นายวิเชียร กระแจะจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีทางชนะคดีของโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 94)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 17,986.37 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2528จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2528ถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 875.91 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84,83)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 67,74)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์  
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2528 เป็น  
เวลา 6 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลา  
การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์  
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2528 เป็น  
เวลา 6 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลา  
การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |